

[별표 4]

행정처분 기준 및 방법(제4조 관련)

1. 처분기준의 적용

가. 일반 기준

- (1) 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분기준의 적용은 같은 위반행위에 대한 행정처분일과 그 처분 후에 다시 적발된 날을 기준으로 한다.
- (2) 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 영업정지 또는 업무정지인 경우에는, 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중할 수 있다.
- (3) 처분권자는 위반행위의 동기, 내용, 횟수 및 위반의 정도 등 다음 각 목에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 영업정지 또는 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소 또는 등록취소인 경우에는 6개월 이상의 영업정지 또는 업무정지 처분으로 감경할 수 있다.
 - (가) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - (나) 위반의 내용·정도가 경미하여 제3자 또는 주변환경에 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우
 - (다) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서, 3년 이상 토양관련전문기관 및 토양정화업을 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우
 - (라) 위반 행위자가 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 기소유예 처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우
 - (마) 위반 행위자가 해당 위반행위로 인하여 업무정지 또는 영업정지 이상의 제재를 받을 경우 생계를 유지하기 곤란한 등의 사유가 인정되는 경우

나. 개별기준 및 기타

경고 및 영업정지 처분 시 그 조치(보완) 기간은 해당 처분의 대상이 된 위반사안의 성질을 고려, 보완이 가능한 기간을 정하여 부과

2. 처분 기준

가. 제23조의10에 따른 등록취소 등

법 제23조의10제1항부터 제3항까지 규정한 처분기준을 적용한다

나. 위반행위별 처분기준

법 제26조의4 및 시행규칙 제36조제1항 별표 12제2호나목(토양정화업자에 대한 행정처분기준)에 따른다.

3. 행정처분의 업무처리

가. 위반사실의 확정

- (1) 위반행위에 대한 정보를 입수하면 현지확인, 지도점검, 자료제출 요구 등의 방법에 의하여 조사 확인 후 위반사실을 확정
- (2) 위반사실을 확정할 때에는 앞뒤의 사정에 대한 충분한 증거서류를 확보하고 대표자의 확인을 받아야 함
- (3) 조사서 등 주요 문서에는 대표자 및 출장공무원이 간인하고, 증거서류의 사본에는 대표자의 "원본대조필" 날인을 받음
- (4) 그 밖에 행정처분후의 이의제기, 위반사실의 부인 또는 번복 등을 충분히 고려하여 위반사항은 신중하게 확정
- (5) 위반사실에 대한 막연한 추정이나, 예감 등 담당자의 자의에 의해서 처리해서는 안됨

나. 행정처분내용의 사전통지 및 청문

(1) 행정처분내용의 사전통지

- (가) 영업정지 또는 등록취소의 행정처분을 할 경우에는 미리 다음사항을 당사자 등에게 통지해야 함

- ① 처분의 제목, 당사자의 성명 또는 명칭과 주소
- ② 처분의 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적근거
- ③ 처분예정 내용에 대해 의견이 있을 경우 의견제출기한 및 그 밖에 필요한 사항(이 경우 의견 제출기한은 의견제출에 필요한 상당한 기간을 고려해야 함)

(나) 다음의 경우에는 행정처분 내용의 사전통지를 하지 않을 수 있음

- ① 공공의 안전 또는 복리를 위하여 긴급히 처분할 필요가 있는 경우
- ② 법정자격의 상실 등으로 해당 행정처분의 사실이 법원의 재판 등에 의하여 객관적으로 증명된 때
- ③ 해당 행정처분의 성질상 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요하다고 인정될만한 상당한 이유가 있는 경우

(2) 청 문

- (가) 등록취소의 행정처분을 할 경우에는 청문을 실시해야 하며, 청문일 10일전까지는 청문통지가 도달되도록 함

- (나) 청문통지는 행정처분내용의 사전통지와 별도로 할 필요는 없으며, 위의 행정처분 사전통지 내용에 청문일시 및 장소를 명시하여 통지

- (다) 청문의 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 것을 명백히 표시한 경우에는 청문을 생략할 수 있음

- (라) 청문은 청문조서를 작성해야 하며, 청문조서에는 청문일시 및 장소, 당사자의 진술요지 및 제출증거, 청문주재 공무원의 소속·직급·성명, 출석자의 소속·성명, 청문주재자의 의견, 출석자의 서명날인이 반드시 포함되도록 함

다. 행정처분 및 통지

- (1) 청문 또는 사전통지에 따른 의견제출을 거친 때에는 신속히 처분하여 해당 처분이 지연되지 않도록 해야 함

- (2) 행정처분의 통지는 반드시 문서로 해야 하며, 당사자에게 그 근거와 이유를 제시해야 함
- (3) 영업정지 또는 경고 처분을 할 때에는 상당기간의 시정기한을 정해야 하고, 해당 기한내 시정하지 않을 경우에는 위반횟수 누적에 따라 가중처분됨을 명시
- (4) 처분 당사자에게 그 처분에 관하여 행정심판을 제기하는 등 이의를 제기할 수 있음을 알림
- (5) 등록취소한 경우에도 신규등록 때와 마찬가지로 관보게재의뢰를 함

라. 등록증 및 등록대장 정리

- (1) 등록취소시는 등록증을 회수하고, 등록대장에 행정처분사항을 기록하고 붉은선으로 전쪽을 (×)한 후 삭제. 다만, 편철된 내용을 파기해서는 안됨
- (2) 영업정지시는 등록증을 제출 받아 뒷면의 처분사항란에 기재하고 담당공무원의 확인 날인 후 영업정지기간이 종료한 뒤 송부. 또한, 등록대장에도 처분내용을 기록하고 담당자의 확인날인
- (3) 경고처분시는 등록증에 기록하지 않고 등록대장에만 기록